공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 303 호 2024. 9. 3.

사 건 번 호	2021부사1708
사 건 명	3개 코발트 액상촉매 생산업체들의 부당한 공동행위에 대한 건
피 심 인	1. 오에스씨 주식회사 울산 남구 용연로50번길 98 대표이사 이○○ 2. 메케마코리아 주식회사 울산 남구 용연로211번길 21 대표이사 ○○○○ 3. 주식회사 제이테크 창원시 의창구 팔용로345번길 22 대표이사 대표이사 김○○ 피심인들의 대리인 법무법인 공정 담당변호사 황○○, 조○○, 허○, 조○○
심의종결일	2024. 8. 14.

주　　문

1. 피심인 오에스씨 주식회사, 메케마코리아 주식회사, 주식회사 제이테크는 코발트 액상촉매제의 거래상대방을 피심인별로 지정하여 공급물량을 배분하거나 임가공비 등을 포함한 가격을 공동으로 인상하기로 합의하는 등의 방법으로 국내 코발트액상촉매제 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 오에스씨 주식회사	:	260,000,000원
2) 메케마코리아 주식회사	:	210,000,000원
3) 주식회사 제이테크	:	179,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이　　유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1　　피심인 오에스씨 주식회사, 메케마코리아 주식회사 및 주식회사 제이테크[1]는 각각 코발트 액상촉매제를 제조하는 업을 영위하는 자들로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 메케마코리아는 '메케마'로 약칭한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(해당연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	자본 총계	부채 총계	매출액	영업 이익	당기 순이익	설립일
오에스씨	2023	1,570	4,271	1,915	8,892	344	304	1996.9.20.
	2022	1,570	4,167	2,517	12,727	628	508	
	2021	1,570	3,859	2,876	12,926	1,123	698	
메케마	2023	4,382	5,384	750	11,724	△566	△459	1999.4.15.
	2022	4,382	5,843	1,946	22,841	△1	△438	
	2021	4,382	6,281	3,058	16,891	917	791	
제이테크	2023	405	12,305	309	8,162	38	201	1986.1.1.
	2022	400	11,910	326	6,464	△24	67	
	2021	400	11,843	351	5,420	278	30	

* 자료출처 : 심사보고서 소갑 제1호증, 제3호증[3], 피심인 제출자료, 나이스비즈라인(NiceBizline)

나. 시장구조 및 실태

1) 코발트 액상촉매제의 개념 및 분류

3 코발트 액상촉매제란 폴리에스테르나 페트(PET)의 원료인 PTA[4]를 제조하는 과정에서 필요한 촉매제이며, 원유로부터 정제된 나프타에서 추출된 원재료인 PA[5]를 산화시키는 역할을 한다.

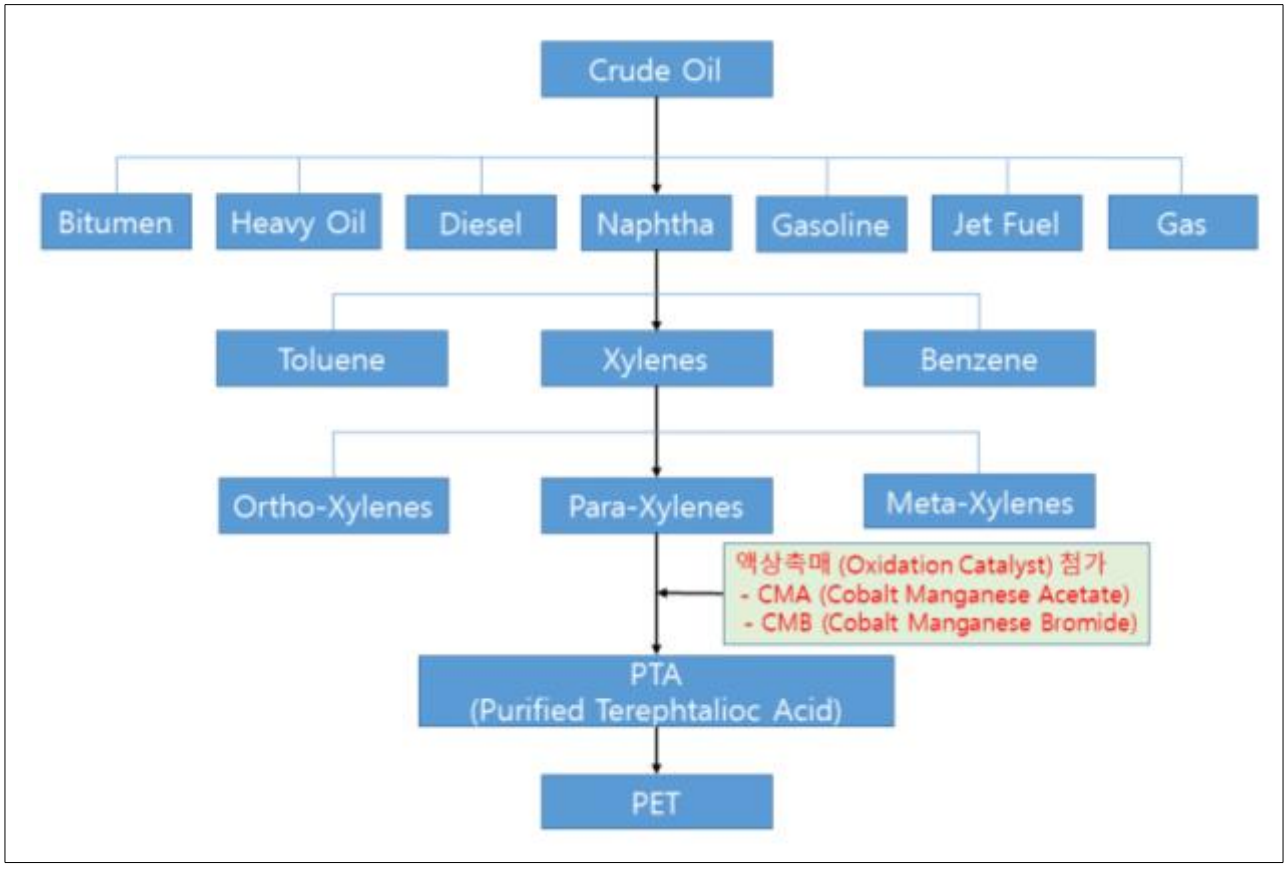
4 이러한 코발트 액상촉매제는 코발트(Cobalt), 망간(Manganese), 브롬화수소산(HBr)[6], 초산(Acetate) 등을 혼합하여 제조하는데, 촉매의 성분 중 코발트와 망간이 주 촉매제 역할을 하며 브롬산과 초산은 촉진제의 역할을 한다.

5 브롬산의 투입여무에 따라 CMB[7]와 CMA[8]로 구분되는데 코발트나 망간에

2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
3) 이하 "심사보고서 소갑 제○호증"은 "소갑 제○호증"으로 기재한다.
4) Purified Terephtalic Acid의 약어이며, 고순도 테레프탈산을 의미한다.
5) Para Xylene의 약어이며, 파라자일린을 의미한다.
6) Hydro bromic Acid의 약어이며, 브롬산이라고도 한다.
7) Cobalt Manganese Bromide의 약어이며 코발트, 망간, 브롬산이 혼합된 것을 의미한다.

초산 또는 브롬산을 반응시켜서 CA[9], MA[10], CB[11], MB[12] 등 중간제를 만든 후 각 PTA 제조업체(이하 '수요업체'라 한다)가 요구하는 규격에 따라 성분의 함량을 조절하여 최종적으로 액상 촉매제인 CMA와 CMB를 생산한다.

<그림 1> 코발트 액상촉매제 사용과정



2) 코발트 액상촉매제 산업의 특징

6 코발트 액상촉매제의 주요 원재료인 코발트, 망간, 브롬산은 전량 해외에서 수입하고, 나머지 원재료인 초산은 수요업체에서 사급받으며 원재료들을 반응 및 혼합하는 작업(임가공)을 통해 완제품인 CMA와 CMB를 생산하여 수요업체에 공급한다.

8) Cobalt Manganese Acetate의 약어이며 코발트, 망간, 초산을 혼합한 것을 의미한다.
9) Cobalt Acetate의 약어이며 코발트, 초산, 물을 혼합한 것을 의미한다.
10) Manganese Acetate의 약어이며 망간, 초산, 물을 혼합한 것을 의미한다.
11) Cobalt Bromide의 약어이며 코발트, 브롬산, 물을 혼합한 것을 의미한다.
12) Manganese Bromide의 약어이며 망간, 브롬산, 물을 혼합한 것을 의미한다.

7 수요업체가 요구하는 배합 비율에 따라 일정한 규격으로 생산되므로 제품 품질의 차별성이 크지 않아, 공급가격만이 거래상대방 선택에 주요 기준이 되며, 완성된 CMA와 CMB는 모두 액상 제품으로서 이를 탱크로리(Tank Lorry)[13]에 실어 수요업체의 공장까지 공급하므로 이동 거리가 멀수록 비용이 증가한다.

8 제품의 원재료는 모두 수입에 의존하는데, 코발트는 다국적 기업인 Glencore, Sherritt, Vale 등이 생산하고 있으며, 최근 수요가 폭등하여 수급이 불안정한 특징이 있고, 브롬산은 원소재인 브롬(Br)이 전 세계적으로 ICL, Albemarle, LANXESS AG 등 3개 회사가 총 생산량의 80%를 생산하는 과점시장으로 촉매 제조업체의 가격협상력이 매우 낮은 특징이 있다.

9 원재료들의 수입은 과정도 까다롭고 시간도 3개월 이상 소요되므로 코발트 액상촉매제 제조업자들은 원재료들을 적정한 시기에 적정량을 확보하기 위하여 촉매 납품량을 항상 일정 수준 이상으로 유지해야 할 필요성이 있다.

3) 코발트 액상촉매제 제조시장 현황

10 국내 코발트 액상촉매제 제조시장은 2008년 1월 이전에는 켐프로코리아, 제이테크, 메케마 3사의 과점체제였고, 2008년 1월 오에스씨가 켐프로코리아를 인수한 이후부터는 피심인들이 시장을 과점하고 있다.

11 국내 PTA 연간 생산량은 600만 톤, 매출액은 연 8조 원 규모인 반면, 코발트 액상촉매제의 연간 생산량은 6,000 ~ 7,000톤, 매출액은 연 200억 ~ 300억 원 수준으로 PTA 매출액 대비 0.3 ~ 0.4% 정도이다.

12 코발트 액상촉매제의 주요 수요업체는 ㅇㅇㅇㅇㅇ㈜[14], ㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ㈜[15], ㅇㅇㅇㅇㅇ㈜[16], ㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇㅇ㈜[17] 6개 사[18]이다.

---

13) 액체운반을 목적으로 하는 차량을 말한다.
14) 2004년 11월 ㈜ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ를 인수하였다.
15) ㅇㅇ 그룹 계열사이다.
16) 2014년 4월 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ㈜ 및 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ㈜를 인수하였다.

<표 2> 2022년 액상촉매제 수요 및 공급현황

구분	수요 및 공급량(MT/yr)				비율(%)	비고
	메케마	제이테크	오에스씨	합계		
○○○○○	2,160	360	1,200	3,720	50.0	CMB
○○○○○	-	480	1,200	1,680	22.6	CMA,CMB
○○○○	1,200	-	-	1,200	16.1	CMB
○○○○○○	-	240	240	480	6.5	CMA
○○○○	360	-	-	360	4.8	CMA
합 계	3,720	1,080	2,640	7,440	100	

* 출처: 소갑 제6호증

4) 수요업체와의 계약방식

13 수요업체는 통상 액상촉매제의 공급 안정을 위해 매년 피심인들에게 각각 견적 제출을 요청하고, 보통 낮은 금액을 제출한 복수의 촉매 제조업체와 계약을 체결한다.

14 피심인들이 제출하는 견적서에는 수요업체로부터 공급받는 초산을 제외한 코발트, 망간, 브롬산, 임가공비(PC: Processing Charge, 이하 'PC'라 한다) 등 4개 항목에 대한 각 단가가 기재되어 있다.

15 코발트와 망간의 단가는 런던금속거래소(London Metal Exchange 또는 LMB)[19]에서 고시하고 있고, 수요업체의 의사에 따라 이러한 고시가격에 따르는 것이 거래 관행으로 확립되어 있어 계약체결 시마다 따로 가격을 협의하지는 않는다.

17) 2021년경 PTA 생산을 중단함에 따라 현재는 액상촉매제를 공급받지 않고 있다.
18) 이하 수요업체들을 지칭할 때 '주식회사'는 생략한다.
19) 1877년 설립된 세계 최대의 금속선물거래소로 비철금속인 주석, 알루미늄, 납, 아연, 코발트, 망간 등을 거래하며 오전장과 오후장으로 구분되는데, 오전장을 마친 후 공식가격을 발표하며 이 가격이 전 세계 거래가격의 기준이 되는 LME 고시가격이다.

16 브롬산은 국제고시가격이 없으나 중국의 SunSirs라는 연구기관에서 집계하는 Bromine(HBr 48% 함유) 시세가 있어 수요업체들이 실질적으로 이를 참고하여 가격에 반영할 것을 요구하고 있다.

17 피심인들은 이러한 구매가에 통관비, 보관비, 내륙운송비 등 간접비용을 포함하여 대략 10% 정도의 금액을 붙여 견적을 제출하고, 수요업체는 실제 구매가의 변동을 단가에 반영하기 위해 반년 또는 분기마다 단가를 재협의하며, PC는 피심인들의 견적서를 모두 제출받아 물량 차이와 운송거리 등을 고려하여 어느 정도 수익을 보장하는 선에서 수요업체와 협의하여 결정한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 개요

18 피심인들은 2015. 1. 19.에 아래 <표 3>과 같이 ○○○○○○○와의 계약업체를 특정하고, 액상촉매제 수요업체와의 거래에서 가격경쟁으로 인하여 감액되었던 PC를 현실화하기 위하여 상호 협조하기로 합의한 후 2023. 1. 18.까지 액상촉매제의 가격과 거래상대방을 합의하여 결정하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 3> 합의서(2015. 1. 19.) (발췌)

삼사는 다음과 같이 합의한다. 1. 각 사가 현재 고객들과 맺고 있는 기존 공급계약을 상호 인정하고, 가능한 한 고객에게 적용되는 CMB/CMA 촉매의 **PC를 현실화할 수 있도록 협조**한다. 2. ○○○○○○○는 오는 1월 말 입찰[20] 시, ○○○○○는 오에스씨에서, ○○○○○는 제이테크에서 공급계약을 맺을 수 있도록 협조한다. ○○○○○○○에서 공급선을 단일화한다는 원칙을 고수할 경우, 기존 공급선인 오에스씨가 ○○○○○○○와 일괄 계약을 하고, ○○○○ 물량에 대해서는 오에스씨가 제이테크로부터 그 물량에 상응하는 CoBr2를 계약 조건에 맞게 구매하기로 한다. 또한 오에스씨는 메케마코리아로부터 매월 ○○○○ 공급용 CMB 20톤에 상응하는 CoBr2를 계약조건에 맞게 구매하기로 한다. 3. ○○○○○○는 각 사의 기존 공급 Share를 유지하되, 최대한 **PC를 현실화할 수 있도록 상호 협력**한다. ○○○○○○는 메케마에서 주도적으로 PC 현실화를 추진하기로 한다. 4. 나머지 고객사들에 대해서는 기존의 공급자가 최대한 **PC를 현실화할 수 있도록 상호 협력**한다.

* 출처: 소갑 제4호증

2) 합의 배경

19 코발트 액상촉매제의 원재료인 코발트, 망간, 브롬산은 국제 고시가격이나 시세에 따르는 것이 관행화되었으므로 가격 협상의 여지가 거의 없는 반면 PC의 경우는 피심인들과 수요업체 사이의 협상을 통해 결정된다.

20 코발트 액상촉매제의 수요업체는 대부분 ○○, ○○ 등 대기업 집단에 속하기 때문에 중소기업인 피심인들은 가격협상력에서 열위에 있을 수밖에 없고, 코발트 액상촉매제 자체가 수요업체의 요구 규격에 따라 생산되므로 품질 차별화도 사실상 불가능한 상황에 해당한다.

21 또한 코발트 액상촉매제의 원재료 수입은 까다롭고 국내 반입까지 3개월 이상의 시간이 소요되는 등 수입 과정에서 예상치 못한 변수가 많으므로 피심인들로서는 코발트 액상촉매제의 납품량을 일정 수준 이상으로 유지해야 원재료를 적기에 적당량

20) 입찰이라는 용어가 사용되었으나, 수요업체의 요구에 따라 피심인들이 견적서를 제출하면 수요업체에서는 이를 검토하여 단가를 조정한 후 공급계약을 체결하는 과정을 거치므로, 사실상 수의계약의 형태에 해당한다.

발주할 수 있었다.

22 이러한 환경 속에서 피심인들은 2005. 7. 23.(1차 합의)과 2010. 5. 19.(2차 합의) 가격과 거래상대방별 공급량을 합의하여 정하였는데, 2011년경 피심인들 중 특정 업체가 코발트 액상촉매제 공급량을 늘리면서 2차 합의가 제대로 지켜지지 아니하였다. 이에 피심인들은 2012년 4월경 매월 작성하여 공유하던 공급물량 정산표의 작성을 중지하고 독자적인 공급물량 확보를 위하여 아래 <표 4>와 같이 PC 경쟁을 하기 시작하면서 결국 2차 합의는 종료되었다.[21)]

<표 4> 피심인들의 PC 단가 추이

(○○○○○○ 기준, 단위: US $/MT)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년
오에스씨				
메케마				
제이테크				

* 출처: 피심인 소명자료(오에스씨 소을 제11호증, 메케마 소을 제11호증, 제이테크 소을 제10호증)

23 그 결과, 아래 <표 5>와 같이 피심인들의 영업이익이 적자로 전환되거나 급감하는 등 경영상태가 급격하게 나빠지자, 피심인들 사이에서는 이를 개선하기 위하여 서로 가격경쟁을 자제하고 수요업체와의 가격 등 협상에 공동 대응이 필요하다는 공감대가 형성되었다.

<표 5> 피심인들 영업이익 추이

(단위: 천 원)

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
오에스씨	584,641	392,937	-189,844	-90,084	189,016
메케마	733,354	813,311	-108,031	115,922	67,439
제이테크	191,104	197,050	38,554	-34,041	-7,478

* 출처: 소갑 제3호증

21) 합의에 참가한 사업자 전부에 대하여 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각 사업자가 각자의 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격경쟁 등을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.(대법원 2008.10.23. 선고 200두12774 판결)

3) 구체적 합의 내용 및 실행

24 피심인들은 2015년 1월 말 위 <표 3>의 2015. 1. 19.자 합의서의 내용에 따라 ○○○○○○의 ○○○○ 및 ○○○○ 액상촉매제 공급업체를 선정하는 과정에서 아래 <그림 2>와 <그림 3>과 같이 메일을 통하여 서로의 견적내용을 공유하였고, 그 결과 합의한 내용대로 ○○○○에는 오에스씨가, ○○○○에는 제이테크가 액상촉매제 공급계약을 체결하였다[22].

<그림 2> 피심인(오에스씨) 2015. 1. 22. 발송 메일 (발췌)

From: [redacted]
To: [redacted]
Date: Thu, 22 Jan 2015 14:04:43 +0900
Subject: SGC

첨부와 같이 견적 제출했습니다. 견적 보내시고, 제게도 copy 부탁 드립니다. / 이 [redacted]

150122 [redacted] CMB Solution 견적.doc
86K

<첨부내용 발췌>

To : [redacted] 과장님 2015년 01 월 2 2일(목)
From : 오에스씨㈜

제목 : CMB Solution 견적의 건 Total Pages : 1

1. 귀사와 귀하의 일익 번창하심을 기원합니다.

2. CMB Solution 견적을 아래와 같이 제출하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

■ 견적사항
① Co Price : [redacted] $/kg)
② Mn Price: ($/kg)
③ HBr Price
④ Processing Charge: [redacted] $/MT
$/MT

* 출처: 소갑 제8호증

22) 소갑 제7호증(피심인 오에스씨의 의견서)을 통해 확인된다.

<그림 3> 피심인(메케마) 2015. 1. 22 .발송 메일 (발췌)

[redacted] 2015년 1월 22일 오후 3:27

받는사람 [redacted] 사장님

안녕하십니까.

메케마 코리아(주)

이 [redacted] 입니다.

[redacted] 견적건과 관련하여 당사에서는 14시에 담당자에게 전달하였습니다.

검토후 추후 연락 한다는 통보를 받고 있습니다.

<첨부내용 발췌>

[redacted] ㈜귀중

• 품 명: CMB solution

• 가격조건

Co cost :
Mn cost :
HBr cost :
P.C. :

[redacted]

* 출처: 소갑 제9호증

25 피심인들은 ○○○○○에 액상촉매제를 공급하는 것과 관련하여서는 2015년 4월 ~ 5월 아래 <그림 4> 내지 <그림 6>의 메일 내용 및 <표 6>의 진술내용에서 확인되는 바와 같이 울산, 창원 등 2곳에서 만나 공급물량은 1/3씩 공평하게 나누고, 각자가 제출할 견적가격 등에 대해 협의하였다.

<그림 삽입을 위한 여백>

<그림 4> 피심인(오에스씨) 2015. 4. 15. 발송 메일(발췌)

From: [redacted]
To: [redacted]
Date: Wed, 15 Apr 2015 13:28:00 +0900
Subject: [redacted]

자료를 찾아 보니 2012년 5월부터 [redacted]에 PC를 US[redacted]MT와 US[redacted]MT로 각각 인하했습니다. 따라서 5월에 계약을 경신한 것으로 보는 것이 맞겠습니다.

4월21일 화요일 12시반에 울산에서 뵙겠습니다. 장소는 우사장님이 정해서 알려주십시오.

* 출처: 소갑 제10호증

<그림 5> 피심인(오에스씨) 2015. 5. 13. 발송 메일(발췌)

From: [redacted]
To: [redacted]
Date: Wed, 13 May 2015 09:16:52 +0900
Subject: FW: [redacted] 관련

우 사장님, 이 부사장님,

[redacted]CMB 가격 조정과 관련하여 삼사 협의를 하였으면 합니다. 이번에는 다음 주에 창원에서 뵙는 것이 어떨까요?

* 출처: 소갑 제11호증

<그림 6> 피심인(오에스씨) 2015. 5. 14. 발송 메일(발췌)

From: [redacted]
To: [redacted]
Date: Thu, 14 May 2015 14:00:16 +0900
Subject: RE: FW: [redacted] 관련

네, 금일 5월 20일 12시에 풍만호텔에서 뵙겠습니다. / 이 [redacted]

* 출처: 소갑 제12호증

<표 삽입을 위한 여백>

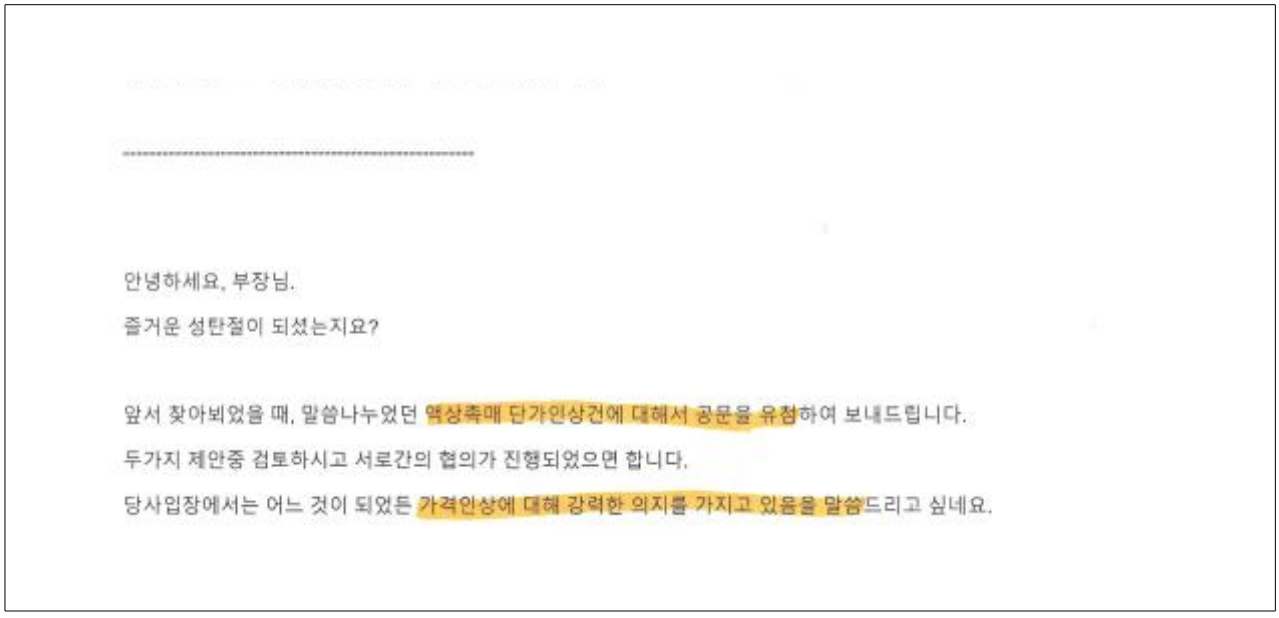
<표 6> 피심인(오에스씨 이○○) 진술서(발췌)

문) 2015년 4월 16일 메일(오에스씨 이○○가 제이테크 이○○, 메케마 우○○에게)에는 2012년 ○○○○○○에 PC(가공비) 가격을 US185/MT, US235/MT로 인하했다는 정보를 주고받고 4월 21일 12시 30분 울산에서 만나자는 내용이 있습니다. 만남의 가담자와 합의 내용에 대해 설명해 주세요 답) 이○○, 이○○, 우○○ 3명이 만나서 3개사가 합의한 1/3씩 점유를 가져가기 위해 견적가격을 정해서 계약을 따내는 내용에 대해 확인하는 자리였습니다. 문) 2015년 5월 13일 메일(오에스씨 이○○가 제이테크 이○○, 메케마 우○○에게)에는 ○○○○○○ CMB 가격과 관련하여 2015. 5. 20. 풀만호텔에서 만나 삼사 협의를 하자는 제안 내용이 있습니다. 협의 내용과 장소 참석자 등에 대해 상세하게 설명해 주세요 답) 3사간 합의 사항(견적가를 정해서 고객사에 제출하여 3사 간 이익을 동일하게 남기자는 합의내용)을 확인하는 내용이었습니다. 창원 풀만호텔에서는 이○○, 저, 우○○가 만나서 메케마에서 주도해서 계약하는 방향으로 가자고 이야기했습니다.

* 출처: 소갑 제5호증

26 피심인 오에스씨와 제이테크는 아래 <그림 7>의 메일내용 및 <표 7>의 진술내용에서 확인되는 바와 같이 2016. 12. 26. ○○○○○○○에 공급할 액상촉매제 단가인상을 위한 가격정보 등을 공유하였다.

<그림 7> 피심인(제이테크) 2016. 12. 26. 발송 메일 (발췌)


안녕하세요, 부장님.

즐거운 성탄절이 되셨는지요?

앞서 찾아뵈었을 때, 말씀나누었던 액상촉매 단가인상건에 대해서 공문을 유첨하여 보내드립니다.

두가지 제안중 검토하시고 서로간의 협의가 진행되었으면 합니다.

당사입장에서는 어느 것이 되었든 가격인상에 대해 강력한 의지를 가지고 있음을 말씀드리고 싶네요.

* 출처: 소갑 제13호증

<메일 첨부내용 발췌>

제 목 : CMA 액상촉매 공급 계약 만료 안내 및 단가인상의 件.

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원 드립니다.

2. 귀사에 공급하고 있는 CMA 액상촉매의 공급계약이 2016년 12월 31일부로 만료됨을 알려드립니다.

3. 아울러, 지난 수년 동안 PTA 업계불황이 지속되어 고통분담차원으로 4년6개월간 가격 변동없이 액상촉매를 공급하여 왔으나, 그간의 물가 및 인건비등의 상승으로 제조경비가 지속적으로 상승되어 경영악화가 지속되는 바, 2017년 1월 분부터 공급되는 액상촉매는 인상된 가격으로 공급해 드릴 수 있음을 알려 드립니다.

가격인상에 대한 제안은 아래와 같이 두 가지이며, 협의 후 두 가지중 하나만 적용예정입니다.

----- 아 래 -----

1) Processing Charge 인상 :

* 출처: 소갑 제13호증

<표 7> 피심인(오에스씨 이○○) 진술서(발췌)

문) 2016년 12월 26일 메일(제이테크 유○○가 오에스씨 안○○에게)에는 ○○○○○○○와 액상촉매제 단가인상건에 대해 협의를 하자는 내용이 있습니다. 이 메일 내용에 대해 설명해 주세요
답) 마찬가지로 3사 간 합의에 의해 협의하자고 한 내용입니다.

* 출처: 소갑 제5호증

27 피심인들은 2020년 11월경 수요업체인 ○○○○○ 및 ○○○○○가 CMB 공급 가격조건에 대하여 문의하자 PC 가격을 대폭 인상하기 위하여 협의하였는데, 이 협의를 통해 아래 <그림 8>, <그림 9>와 같이 기존 PC보다 70 ~ 110 U$/MT[23] 인상을 목표로 정하고, 피심인별 견적가격을 합의하였다.

23) U$는 미화 달러(dollar)를 의미하며, MT는 Metric ton을 의미한다.

<그림 8> 피심인(오에스씨) 2020. 11. 11. 발송 메일(발췌)

主題: 삼사 협의

우 사장님, 이 사장님,

(11월13일 회신 요청) 와 (11월16일 회신 요청) 에서 내년 CMB 공급 가격 조건에 대하여 문의하고 있습니다. 이에 따라 삼사가 공동으로 대처를 해야 될 것으로 생각됩니다.

당사에서는 P.C.에 대해서 내년에는 가능하면 대폭 인상을 추진했으면 합니다. 다음과 같은 인상 요인들을 제시할 수 있겠습니다.

1. 코로나19로 인한 위생, 보건, 안전 관련 비용 증가
2. 코로나19로 인한 해외 수입 원자재 공급 불안정에 따른 안전 재고 확보 부담 증가
3. 원재료, 완제품 물류 비용 증가
4. 화학 물질에 대한 규제 증가로 인한 컨설팅 비용, 시설 추가, 보완 투자 비용, 관리 비용 증가 (유독물 관리, 화평법/화관법, 고용노동부 작업환경 감독 강화, 등)
5. 원화 강세에 따른 환율 반영 (평균 예상 환율 : 2020년 \1,180/U$, 2021년 \1,100/U$ - 7% 인하)

당사의 의견은 각 업체 별로 U$50 – U$100/MT P.C. 인상을 추진했으면 좋겠습니다.

* 출처: 소갑 제14호증

<그림 9> 피심인(제이테크) 2020. 11. 16. 발송 메일(발췌)

보낸 사람:
보낸 날짜: 2020년 11월 16일 월요일 오후 2:26
받는 사람:
제목: Re: RE: RE: Re: Re: 삼사 협의

이 사장님, 우 사장님,

CMA 는 $ 톤으로 제출하겠습니다.

*P/C 조정안 (단위 U$/MT)

수요처	제품	기존가	목표가	1 차 견적가		
				MK	JT	OS
	CMB					
	CMB					
	CMA					
	CMB					
	R-CMB					

* 출처: 소갑 제15호증

28 피심인들은 2020. 11. 30. 서울에서 만나 아래 <그림 10>, <그림 11>과 같이 수요업체인 ○○○○○ 및 ○○○○○ 공급 건은 합의대로 진행하기로 재확인하고, 나머지 수요업체에 대해서도 PC 가격 인상을 추진하기로 하였다.

<그림 10> 피심인(오에스씨) 2020. 11. 25. 발송 메일(발췌)

From : [redacted]
Date : Wed, 25 Nov 2020 14:47:26 +0900
To : [redacted]
Subject : RE: RE: RE: RE: RE: Re: Re: 삼사 협의

KTX 로 오실 예정이시면 11 월 30 일 12 시에 서울역 중식당 티원에서 뵈었으면 합니다.

* 출처: 소갑 제16호증

<그림 11> 피심인(제이테크) 2020. 12. 1. 발송 메일(발췌)

RE: RE: RE: Re: Re: 삼사 협의

안녕하세요, 이사장님, 부사장님.

2020.11.30 회의 내용입니다.

1. [redacted] [redacted] 계약은 약속대로 진행
HB 가격은 동일가 적용
2. CMA사용업체에 3사 모두 CMB전환 요청과 P/C인상 추진
- Cobalt Acetate의 유독물 지정을 이유로 하여 3사 모두 CMA공급기한은 2021년 6월까지만 공급가능함을
공지하여 CMB로 전환하도록 유도함.
효성은 CMB전환 요청하였으나 불가하다고 통보가 왔으며, 삼남은 제안만 한 상태임.

[redacted]

* 출처: 소갑 제17호증

29 피심인들은 2021. 10. 19. 아래 <그림 12>와 같이 수요업체에 대한 액상촉매제 공급물량을 원칙적으로 1/3씩 분할하고, 코발트 가격 기준을 Standard grade low 평균가격에서 Standard grade high 평균가격으로 변경하는 방안 등에 대하여 협의하였다. 이후 피심인들은 협의내용에 대한 의견을 취합하여 2021. 11. 10. 추가 회의를 한 것으로 확인된다.(소갑 제19호증)

<그림 12> 피심인(오에스씨) 2021. 10. 20. 발송 메일(발췌)

2021.10.19

1. 3사는 원칙적으로 CMB/CMA 촉매 물량을 1/3씩 분할하는 방안에 동의한다.
2. 각사별 물량, 공급 시작 시기, 등 세부적인 조정 방안은 O에서 M과 J의 의견을 절충하여 조속히 제안하기로 한다.
3. 화평법 관련 업무는 일단 켐커런트사를 등록 컨설팅 업체로 하고, O를 대표자로 하여 협의체를 구성하여 기존화학물질 등록 전과정 지원사업을 11월15일 이전에 추진하기로 한다.
4. 화평법 관련 비용은 가능하면 많은 부분을 PTA업체에서 부담할 수 있도록 추진하기로 한다. 금년 중에는 구체적인 소요 비용을 산정하기 어려우므로, 2022년 PC 조정에 화평법 관련 비용을 추가하는 방안은 추후에 다시 검토/협의하기로 한다.
5. 코발트 가격 기준은 기존의 Standard grade low high 평균가에서 Standard grade high 가격으로 변경하는 방안을 추진하기로 한다.
6. HBr 가격은 O에서는 [redacted]으로 적용 가격을 인상하는 방안을 제시하였으나, M에서는 본사와 확인 후 다시 협의하기를 희망하였다.
7. O에서는 금년에 [redacted]에 공급한 CMB 물량의 PC 30%를 J에 지급하기로 한 합의에 따라, J에서 생산하여 O사 명의로 수요처에 대신 납품하는 물량에 반영하여 정산하기로 한다.
8. M에서는 금년에 [redacted]에 공급한 CMB 물량의 PC 30%에 대해서는 J와 별도로 협의하기로 한다.

* 출처: 소갑 제18호증

30 피심인들은 2022. 5. 31. 아래 <그림 13>과 같이 수요업체인 ○○○○○○의 2022년 하반기 HBr 계약 건과 관련하여 공급가격 등에 대하여 협의하였다.

<그림 13> 피심인 2022. 5. 31. 수발신 메일 (발췌)

보낸 사람: [redacted]
보낸 날짜: 2022년 5월 31일 화요일 오후 3:03
받는 사람: [redacted]
제목: RE: RE: RE: [redacted] 하반기(HBr) 계약의 건

이사장님

견적 제출 요청이 왔습니다
M사와 합의된 가격에 따르겠다고 하면 될까요??
아니면 별도로 제출을 하여야 할까요??
혜안을 부탁드립니다
감사합니다

--------- 원본 메일 ---------

보낸사람 [redacted]
받는사람 [redacted]
날짜: 22.05.20 13:17 GMT +0900
제목: RE: RE: [redacted] 하반기(HBr) 계약의 건

권 사장님,

당사에서는 일단 [redacted]에 가격을 제시하지 않고, [redacted]가 M사와 가격을 합의하면 거기에 따르겠다고 할 예정입니다.

보낸사람: [redacted]
받는사람: [redacted]
날짜: 22.05.20 10:07 GMT +0900
제목: RE: [redacted] 하반기(HBr) 계약의 건

권 사장님,

M사에서는 본사에서 일단 U$[redacted]/kg 으로 제시하고 최저 가격은 U$[redacted]/kg 으로 추진하라는 지시를 받았다고 합니다.

우사장에게 일단 M사에서 먼저 [redacted]에 가격 인상 제안을 하라고 요청했습니다.

* 출처: 소갑 제20호증

4) 근거

31 위와 같은 행위 사실에 대해 피심인들은 조사 및 심의과정에서 모두 인정하였을 뿐만 아니라, 피심인들의 2015. 1. 19. 합의서(소갑 제4호증), 피심인 오에스씨 이○○의 진술서(소갑 제5호증), 피심인 오에스씨의 2023. 7. 6. 의견서(소갑 제6호증), 피심인 오에스씨의 10. 27. 의견서(소갑 제7호증), 피심인 오에스씨의 2023. 1. 22. 메일(소갑 제8호증), 피심인 메케마의 2023. 1. 22. 메일(소갑 제9호증), 피심인 오에스씨의 2015. 4. 15. 메일(소갑 제10호증), 피심인 오에스씨의 2015. 5. 13. 메일(소갑 제11호증), 피심인 오에스씨의 2015. 5. 14. 메일(소갑 제12호증), 피심인 제이테크의 2016. 12. 26. 메일(소갑 제13호증), 피심인 오에스씨의 2020. 11. 11. 메일(소갑 제14호증), 피심인 제이테크의 2020. 11. 16. 메일(소갑 제15호증), 피심인 오에스씨의 2020. 11. 25. 메일(소갑 제16호증), 피심인 제이테크의 2020. 12. 1. 메일(소갑 제17호증), 피심인 오에스씨의 2021. 10. 20. 메일(소갑 제18호증), 피심인 오에스씨의 2021. 11. 11. 메일(소갑 제19호증), 피심인들의 2022년 5월 메일(소갑 제20호증) 등을 통하여서도 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제40조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2. ~ 3. (생략)

4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위

5. ~ 9. (생략)

② 제1항의 규정은 부당한 공동행위가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 목적을 위하여 하는 경우로서 대통령령이 정하는 요건에 해당하고 공정거래위원회의 인가를 받은 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

1. ~ 4. (생략)

2) 법리

32 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 제40조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 등의 방법으로 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의의 존재

(1) 합의

33 법 제40조 제1항에 규정되어 있는 '합의'란 둘 이상 사업자 간의 '의사의 합치'를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없다.

34 따라서 이러한 합의의 방법에는 계약·협정·결의 등 명시적 방법뿐만 아니라 양해 내지 요해(了解)와 같은 묵시적 방법도 포함된다.[24]

35 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

24) 대법원 2006. 3. 23. 선고 2003두11124 판결 참조

(2) 법 제40조 제1항 제1호 및 제4호에 해당하는 행위

36 법 제40조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다.

37 여기서 말하는 가격은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[25]

38 그리고 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 결정대상이 되는 가격은 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[26]

39 법 제40조 제1항 제4호에서 규정하는 '거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위'라 함은 사업자별로 거래지역을 정하는 행위, 특정 지역에서는 거래하지 않도록 하거나 특정 지역에서만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래지역을 제한하는 행위 또는 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정사업자와만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래상대방을 제한하는 행위 등을 포함한다[27].

나) 경쟁제한성의 존재 여부

40 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품

25) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결
26) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2007두5387 판결 등
27) 「공동행위 심사기준」(개정 2015. 10. 23. 공정위 예규 제235호) Ⅳ. 4. 참조

선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 등 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단한다.[28)]

41 다만 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위에 대하여 법원은 이러한 행위가 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 해당 사업자들의 의사에 따라 어느 정도 자유로운 가격 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하므로 원칙적으로 부당하다고 판시하였으며, 그 공동행위가 법령에 근거한 정부기관의 행정지도에 따라 적합하게 이루어진 경우라든지 또는 경제 전반의 효율성 증대로 인하여 친경쟁적 효과가 매우 큰 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에 한해 그 부당성이 부정된다고 보았다.[29)]

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 제40조 제1항 제1호에 해당하는 합의의 존부

42 피심인들은 PC 현실화를 위하여 상호 협조하기로 합의하고 이를 실행하기 위하여 수요 업체에 제출한 견적가격을 공유하거나 제출할 견적가격을 서로 의논하여 결정하였다. 위 2. 가.의 인정 사실과 관련 법령 및 법리를 종합하여 보면, 이와 같은 피심인들의 행위는 상품의 가격을 공동으로 결정·변경하는 행위로서 법 제40조 제1항 제1호의 행위에 해당한다.

2) 제40조 제1항 제4호에 해당하는 합의의 존부

43 아울러, 피심인들은 2015. 1. 19. 각 사가 현재 고객들과 맺고 있는 기존 공급계약을 상호 인정하고, ○○○○○○○ ○○○○는 오에스씨가, ○○○○는 제이테크가

28) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결
29) 대법원 2017. 5. 26. 선고 2017두36014 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결, 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결

공급계약을 맺을 수 있도록 협조하기로 합의하였다. 이러한 합의는 사업자별로 거래상대방을 정하거나 특정사업자와만 거래하도록 하는 행위로서 법 제40조 제1항 제4호의 합의에 해당한다.

3) 경쟁제한성 판단

44 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 국내 코발트 액상촉매제 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 판단된다.

45 첫째, 피심인들은 이 사건 공동행위와 관련하여 가격의 공동 결정·변경, 거래상대방 제한을 합의하였는바, 이와 같은 합의는 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 그 성격상 경쟁을 제한하는 것이 명백하고 경쟁제한 효과 이외에 달리 효율성 증대효과가 있는 것으로 볼 수 없다.

46 둘째, 피심인들은 이 사건 공동행위 기간 동안 국내 코발트 액상촉매제 판매시장에서 국내산 제품을 전량 제조 및 공급하는 사업자들로 이 사건 공동행위가 국내 코발트 액상촉매제 판매시장에 미치는 경쟁제한 효과가 상당하다.

47 셋째, 피심인들은 이 사건 공동행위 기간 동안 납품가격 등을 공동으로 결정함으로써 코발트 액상촉매제 공급사들간의 가격 경쟁이 직접적으로 제한되었다.

4) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

48 피심인들은 2015. 1. 19. 기존 공급계약을 상호 인정하면서, 피심인별로 거래상대방을 정하여 공급계약을 맺고 액상촉매제의 PC를 현실화하기로 기본 합의를 한 후, 공정거래위원회의 현장조사가 시작된 2023. 1. 18.까지 동 합의를 실행하였다. 이러한 피심인들의 공동행위는 ① PC가격 인하 경쟁을 중단하고, 각 피심인별로 기존에 공급하던 거래처의 공급량을 인정하자는 내용으로 단일한 의사와 동일한 목적에 기인하고 있는 점, ② 이러한 합의가 단절 없이 실행[30]된 점, ③ 이 사건 공동행위

가 종료될 때까지 어떠한 피심인도 이러한 합의에 대한 탈퇴의사를 직·간접적으로 표명한 사실이 없는 점[31] 등을 고려할 때 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

5) 공정거래위원회 인가 여부

49 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정위의 인가를 받은 사실이 없다.

라. 소결

50 피심인들의 이 사건 공동행위는 법 제40조 제1항 제1호, 제4호에 위반되는 부당한 공동행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

51 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발하지 않도록 하기위해 법 제42조의 규정에 따라 시정명령을 부과한다.

52 또한 피심인들의 이 사건 행위는 효율성 증대효과는 없고, 경쟁제한적 효과만 발생시키는 것이 명백하므로, 법 제43조 및 제102조, 법 시행령[32] 제13조, 제50조, 제84조 관련 [별표 6] 위반행위의 과징금 부과 기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[33](이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 가. 및 Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 의하여

30) 2021년 2월경 피심인 제이테크가 공장이전을 함에 따라 코발트 액상촉매제의 생산이 잠정적으로 중단되어 피심인 메케마가 제이테크의 거래처인 ○○○○와 3년 계약을 체결하였고 피심인들은 이를 공동행위의 종료라고 주장하나, 이는 제이테크의 생산중단이라는 특수한 사정에 의해 일정기간 동안 다른 피심인이 대신 공급을 한 것에 불과하다.

31) 피심인 메케마는 2021년 2월경 제이테크의 거래처인 ○○○○와 3년 계약을 체결한 것이 합의가 파기된 것이며 이 시기 합의 파기 의사를 표하였다고 주장하나, 이때에도 PC가격은 변동없이 인상된 채로 영향을 미치고 있는 점, 2021년 10월, 11월의 회의록, 2022년 5월 피심인들의 이메일 협의 등 합의의 실행이 지속된 사실이 있는 점, 추후 제이테크와 ○○○○가 다시 거래를 재개한 점 등을 볼 때 공동행위는 종료되지 않은 것으로 판단된다.

32) 2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 위반행위 기간

(1) 위반행위의 개시일

53 부당한 공동행위는 '사업자 간의 합의'로서 성립하는 것인바, 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일[34]이고, 개시일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업 · 재무 관련 자료, 임직원 · 거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 거래실태 · 관행, 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.[35]

54 이 사건 공동행위의 경우 피심인들이 기본합의를 한 2015. 1. 19.을 위반행위의 개시일로 본다.

(2) 위반행위의 종료일

55 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료된 날이므로 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다.

56 이 사건 공동행위의 경우 다음과 같은 점을 고려하여 공정거래위원회의 현장

33) 2021. 12. 30. 공정위 고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.
34) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조
35) 과징금고시 II. 6. 가.

조사 개시일인 2023. 1. 18.을 위반행위의 종료일로 본다.

57 첫째, 이 사건 공동행위에 대한 공정거래위원회의 현장조사가 2023. 1. 18. 실시되었으나, 해당 현장조사일에 이르기까지 피심인들 중 어느 피심인도 합의에서 탈퇴하는 의사를 표시하거나 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 코발트 액상촉매제의 가격을 인하하는 등 합의에 명백히 반하는 행위를 한 사정이 없으므로 해당 현장조사일까지는 공동행위가 중단 또는 종료되었다고 볼 수 없다.[36)]

58 둘째, 이 사건 공동행위에 대한 위원회의 현장조사 이후에는 피심인들이 공동행위를 지속한 것으로 인정되는 증거가 발견되지 아니하였고, 피심인들도 그간의 공동행위를 인정하고 조사에도 적극 협조하였다.

나) 관련매출액

59 관련매출액은 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[37)]

60 피심인들은 국내 코발트 액상촉매제 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 공동행위를 합의·실행하였으므로, 피심인들의 위반행위 개시일부터 종료일까지의 이 사건 공동행위에 따라 영향을 받은 국내 6개 수요처[38)]에 대한 코발트 액상촉매제 판매 금액을 관련매출액으로 산정하며, 이 사건 공동행위와 직접 관련 없는 매출액[39)]은 제외한다. 이를 통해 산정된 관련매출액은 아래 <표 8>과 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

36) 위 2. 다. 4)에서 살펴본 바와 같이, 피심인 제이테크의 생산중단으로 피심인 메케마가 ㅇㅇㅇㅇ와 장기계약을 체결한 것은 당시 공장이전에 따른 생산중단이라는 일시적인 특수한 사정에 의해 발생한 것으로, 공동행위가 종료되었다고 볼 수 없다.
37) 법 시행령 제13조 제1항 참조
38) ㅇㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇ㈜, ㅇㅇㅇㅇㅇ㈜ 6개 사를 말한다.
39) 합의대상 외 거래상대방에 대한 매출(수출액, 피심인들 간 매출 등), 합의대상 외 품목에 대한 매출(공드럼, 파렛트, 활성탄, 밸브판매 금액 등), 정산이 예정되어 있는 사급 초산 매출액은 위 공동행위와 관련이 없으므로 제외한다.

<표 8> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	법 위반 기간	관련매출액
오에스씨	2015. 1. 19. ~ 2023. 1. 18.	65,185,706,215
메케마	2015. 1. 19. ~ 2023. 1. 18.	52,739,646,345
제이테크	2015. 1. 19. ~ 2023. 1. 18.	44,905,689,021

다) 부과기준율

61 피심인들의 이 사건 행위는 위반행위의 내용 및 정도 등을 고려할 때 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 가) 규정에 따라 3.0% 이상 6.5% 미만의 부과기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'에 해당하나, 피심인들은 대기업인 거래상대방보다 열위의 지위에 있어 경쟁질서 왜곡 효과가 제한적인 점, 원재료의 약 90%가 수입에 의존하는 등 부당이득의 규모나 거래상대방의 피해정도가 상당하다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 1. 가) 2)의 규정을 적용하고, '중대성이 약한 위반행위'에 해당하는 1.0%의 부과기준율을 적용한다.

라) 산정기준

62 산정기준은 위 나) 관련매출액에 위 다) 부과기준율을 곱하여 산정하며, 이에 따른 피심인들의 산정기준은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
오에스씨	65,185,706,215	1.0%	651,857,062
메케마	52,739,646,345		527,396,463
제이테크	44,905,689,021		449,056,890

2) 1·2차 조정

63 피심인은 1차 조정 관련 해당 사유가 없고[40], 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계부터 일관되게 행위사실을 인정하고 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하여 조사에 협력한 사실이 인정되므로 아래 <표 10>과 같이 산정기준을 20% 감경한다.

<표 10> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	1차 조정	2차 조정	2차 조정 산정기준
오에스씨	651,857,062	해당 없음	△20%	521,485,650
메케마	527,396,463			421,917,171
제이테크	449,056,890			359,245,512

3) 부과과징금의 결정

64 피심인들은 모두 중소기업기본법 제2조 규정에 따른 중소기업에 해당하는 점, 피심인들의 공동행위 대상이 PC로 가격인상 정도가 크지 않은 점, 거래상대방인 대기업의 단가인하에 대응하는 취지로 공동행위를 한 위반행위의 전후 사정, 원료의 약 90%가 수입원자재로 사실상 임가공에 불과한 코발트 액상촉매제 산업의 구조적 특징 등 위반행위가 시장에 미치는 효과를 고려하였을 때 처분의 개별적·구체적 타당성을 기하기 위하여 부과과징금의 감액이 필요하다고 인정된다.

65 또한, 사업규모 또는 매출규모 대비 2차 조정된 산정기준 규모의 비율에 관하여 다른 위반사업자와 비교형량한 결과 추가 감경이 필요하다고 판단되는 점 등을 종합적으로 고려하여 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감액하고, 과징금고시 Ⅳ. 4. 바.의 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 절사하여 다음 <표 11>과 같이 부과과징금을 결정한다.

40) 피심인들은 법 위반 전력이 없으며, 법 위반 기간은 산정기준을 정함에 있어 이미 고려되었다.

<표 11> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
오에스씨	521,485,650	△50%	260,000,000
메케마	421,917,171		210,000,000
제이테크	359,245,512		179,000,000

4. 결론

66 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 제4호에 해당하므로, 시정조치에 대해서는 법 제42조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제43조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 9월 3일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 신 영 수

위 원 김 문 성